

Processo nº 0804761-63.2018.8.14.0028

Requerente (s): AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA IND. COM. LTDA, representada por VANDUIR JOSÉ DE LIMA

Requerido (s): ALIOMAR NUNES PINHEIRO E OUTROS

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – Fazenda Capivara (Novo Repartimento).

DECISÃO

Trata-se de ação de AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA representada por VANDUIR JOSÉ DE LIMA, contra ALIOMAR NUNES PINHEIRO, JOSÉ REINALDO FERREIRA DA SILVA e Outros, objetivando restituir a propriedade do imóvel denominado "Fazenda Capivara", localizado no município de Novo Repartimento/PA (ID. Num. 6500451).

A requerida apresentou aditamento da inicial no ID. Num. 6538192, requerendo a exclusão do polo passivo da lide o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA), a juntada de Declaração de Renda e a transferência da matrícula do imóvel do registro de imóveis de Breves/PA para o Registro de Imóveis de Novo Repartimento/PA.

Em decisão de ID. Num. 6739885, este Juízo, em apertada síntese, recebeu o aditamento da inicial, retificou o valor da causa, deferiu a justiça gratuita e designou audiência de conciliação.

Audiência de conciliação realizada em 31 de outubro de 2018, na qual determinou-se a intimação do autor para emendar a inicial e apresentar o nome de todos os requeridos e sua localização (ID. Num. 7159977).

Em manifestação de ID. Num. 8327980, a autora requereu a realização de citação dos réus desconhecidos por edital, pois alega grande dificuldade de obtenção dos dados de qualificação de todos os Réus da presente ação.

Os demandados Geraldo Moreira Pontes, Flávia Oliveira Costa, José de Oliveira Bastos, Elisvan de Oliveira Costa, Ailton Cesar Machado, João da Conceição Cruz, apresentaram contestação nos ID's. Num. 10159242, Num. 10181782, Num. 10183845, Num. 10184123, Num. 10184123, Num. 10186143 e Num. 10268056, respectivamente, requerendo, preliminarmente, o deferimento da justiça gratuita.

Os demandados, Givanil Barros da Silva, Vilberto Vieira da Silva, Maria Elenilda Pereira de Sousa e Antônio Nonato Alves Barbosa, apresentaram manifestação nos autos requerendo a reconsideração do despacho de ID. Num. 8621616 que requereu a intimação da autora para o recolhimento das custas e o indeferimento da petição inicial, uma vez que a demandante não teria se desincumbido do ônus de identificar todos os réus da demanda (ID. Num. 10850392).

Em decisão de ID. Num. 12212325, este Juízo proferiu decisão mantendo os termos da decisão de ID. Num. 8621616 que requereu a intimação da autora para o recolhimento das custas e o indeferimento da petição inicial, determinando que a Secretaria procedesse o necessário a fim de que os requeridos sejam citados para apresentarem contestação. Além disso, determinou a intimação da autora para que apresente comprovantes de Imposto de renda dos últimos 4 anos, a fim de verificar a situação de necessidade justificadora da concessão da gratuidade de justiça, bem como no INCRA para informar se o imóvel objeto dos presentes autos foi regularmente

destacado do patrimônio público para o particular, bem como se nele há projeto de assentamento regularizado e, havendo, quais são os beneficiários, facultando-lhe acrescer todas as demais informações que julgar pertinentes e que tenham relação com o imóvel objeto dos autos.

A demandante apresentou as declarações de imposta de renda no ID. Num. 12624942.

Os requeridos Gilsevania da Silva Barros e Adão Fernandes Barbosa, José Nilton de Conceição e Maria Eliene Ferreira da Silva, Antônio da Conceição da Cruz e Helena Brito da Cruz, Vilberto Vieira da Silva e Edeuzuita Novaes Silva, Tiago Teixeira Lima, Noeliton Teixeira Lima e Jéssica Leandra Borges da Silva Lima e, Antônio Nonato Alves Barbosa e Raimunda Fernandes Barbosa, apresentaram contestação e reconvenção, respectivamente, nos ID's. Num. 13243522, Num. 13760654, Num. 13854233, Num. 15160674, Num. 15161129, Num. 15187209, Num. 15188678, preliminarmente, impugnando da concessão da justiça gratuita à autora e a ausência de pressupostos processuais.

Em decisão de ID. Num. 16451432, este Juízo indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora.

A autora, em manifestação de ID. Num. 18156815, requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a justiça gratuita, o que foi acolhido em decisão de ID. Num. 18444468.

Em decisão de ID. Num. 28038885, este Juízo determinou a intimação da autora para apresentar réplica à contestação, bem como reiterou-se o ofício do INCRA.

A demandante apresentou réplica à contestação no ID. Num. 29781573.

Em Despacho de ID. Num. 36391778, este Juízo determinou fosse reiterado o ofício ao INCRA.

Alfreu Paiva dos Santos Filho e Brigida Alves Luz Neta, apresentaram contestação e reconvenção no ID. Num. 49031203, preliminarmente, impugnando da concessão da justiça gratuita à autora e a ausência de pressupostos processuais.

Em decisão de ID. Num. 50012600, este Juízo determinou a intimação da autora para que apresente réplica à contestação, o que foi atendido no ID. Num. 56963953.

O INCRA manifestou-se no ID. Num. 51380129.

Em decisão de ID. Num. 63061184, este Juízo indeferiu a gratuidade da justiça aos requeridos, uma vez não juntaram aos autos declaração de hipossuficiência, designando ainda audiência de conciliação e determinando a intimação das partes e do Ministério Público para manifestação acerca do pedido de intervenção anômala do INCRA nos autos.

O Ministério Público se manifestou requerendo seja certificado o cumprimento do despacho de ID. Num. 63061184, que determinou a intimação das partes e do Ministério Público (ID. Num. 70866433).

Os requeridos Gilsevania da Silva Barros e Adão Fernandes Barbosa, José Nilton de Conceição e Maria Eliene Ferreira da Silva, Antônio da Conceição da Cruz e Helena Brito da Cruz, Vilberto Vieira da Silva e Edeuzuita Novaes Silva, Tiago Teixeira Lima, Noeliton Teixeira Lima e Jéssica Leandra Borges da Silva Lima, Antônio Nonato Alves Barbosa e Raimunda Fernandes Barbosa, e Alfreu Paiva dos Santos Filho e Brigida Alves Luz Neta, manifestaram-se favoráveis à intervenção anômala da Autarquia Federal Agrária (ID. Num. 71717903).

Consta no ID. Num. 75051587, Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento n.º 0810513-61.2022.8.14.0000 da lavra da Relatora Doutora Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho,

dando provimento ao recurso interposto pelos requeridos Gilsevania Da Silva Barros, Adao Fernandes Barbosa, Jose Nilton Da Conceicao, Maria Eliene Ferreira Da Silva, Antonio Da Conceicao Da Cruz, Helena Brito Da Cruz, Tiago Teixeira Lima, Vilberto Vieira Da Silva, Edelzuita Novaes Silva, Noeliton Teixeira Lima, Jessica Leandra Borges Da Silva Lima, Antonio Nonato Alves Barbosa, Raimunda Fernandes Barbosa, Alfeu Paiva Dos Santos Filho, Brigida Alves Luz Neta, anulando apenas o capítulo da decisão agravada atinente à gratuidade da justiça e determinando seja observado o disposto no art. 99, § 2º, do CPC/2015, com a fixação de prazo para comprovação dos rendimentos e posterior enfrentamento do pedido de AJG formulado pela parte.

É o relatório necessário.

Passo a decidir.

Compulsando os autos, verifico que já consta certidão informando que, conquanto ambas as partes devidamente intimadas, apenas os requeridos de ID. Num. 71717903 manifestaram-se, tempestivamente, nos autos acerca da intervenção anômala do INCRA nos autos.

Dessa forma, em atenção ao art. 179, I, do CPC/15, o Ministério Público ,terá vista dos autos depois das partes, devendo então ser intimado para manifestar-se após decorrido o prazo às partes.

Além disso, em decisão Monocrática em Agravo de Instrumento n.º 0810513-61.2022.8.14.0000 da lavra da Relatora Doutora Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho, foi dado provimento ao recurso interposto pelos requeridos Gilsevania Da Silva Barros, Adao Fernandes Barbosa, Jose Nilton Da Conceicao, Maria Eliene Ferreira Da Silva, Antonio Da Conceicao Da Cruz, Helena Brito Da Cruz, Tiago Teixeira Lima, Vilberto Vieira Da Silva, Edelzuita Novaes Silva, Noeliton Teixeira Lima, Jessica Leandra Borges Da Silva Lima, Antonio Nonato Alves Barbosa, Raimunda Fernandes Barbosa, Alfeu Paiva Dos Santos Filho, Brigida Alves Luz Neta, anulando-se o capítulo da decisão no tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça e determinando a fixação de prazo para comprovação dos rendimentos e posterior enfrentamento do pedido de AJG formulado pela parte.

Dessa forma, torno sem efeito a decisão de ID. Num. 63061184 apenas no tocante ao indeferimento da Justiça Gratuita aos requeridos nela indicados, a fim que seja cumprido o disposto no art. 99, §2º, do CPC/15.

Diante do exposto, DETERMINO:

I – INTIME-SE o Ministério Público para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o pedido de intervenção anômala requerida pelo INCRA no ID. Num. 51380129;

II – INTIMEM-SE os requeridos Gilsevania Da Silva Barros, Adao Fernandes Barbosa, Jose Nilton Da Conceicao, Maria Eliene Ferreira Da Silva, Antonio Da Conceicao Da Cruz, Helena Brito Da Cruz, Tiago Teixeira Lima, Vilberto Vieira Da Silva, Edelzuita Novaes Silva, Noeliton Teixeira Lima, Jessica Leandra Borges Da Silva Lima, Antonio Nonato Alves Barbosa, Raimunda Fernandes Barbosa, Alfeu Paiva Dos Santos Filho, Brigida Alves Luz Neta, para que, no prazo de 10 (dez) dias, juntem aos autos declaração de hipossuficiência e comprovação dos rendimentos, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/15;

III – Deverá a Secretaria deste Juízo realizar o cadastramento dos demais demandantes e seus respectivos advogados no sistema PJ-e;

IV – Decorridos os prazos acima, com ou sem manifestação, certifiquem-se e, após, retornem-se os autos conclusos para decisão.

P.R.I. Cumpra-se.

A presente decisão valerá como OFÍCIO/MANDADO, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB-TJE/PA e Provimento nº 03/2009 da CJCI-TJE/PA.

Marabá (PA), 02 de setembro de 2022.

AMARILDO JOSÉ MAZUTTI

Juiz de Direito Titular da 3ª Região Agrária – Marabá/PA